



PROCESSO CIVIL

PROCEDIMENTO COMUM E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Resumo de Revisão Final — foco FGV / Magistratura

Arts. 318–512 e 513–538 do CPC • Edição 2026

MATERIAL DE ALTÍSSIMA DENSIDADE PARA RETA FINAL

Base empírica: 179 questões objetivas FGV (2008–2026) + 100 axiomas da banca e de revisão sobre o procedimento comum e a fase executiva.

Método: engenharia reversa dos gabaritos; foco nas pegadinhas de prazo, congruência, revelia, reconvenção e cumprimento.

Como usar: leia as caixas coloridas primeiro; cada símbolo tem função fixa (definição / alerta / mnemônico / comparação).

Símbolo	Função no documento
	Definições legais, institutos e dispositivos citados na íntegra (com grifos)
	Alertas, pegadinhas da FGV e divergências
	Mnemônicos e dicas de fixação
	Comparações e quadros-síntese

1 PANORAMA GERAL E IDEIA CENTRAL DO INSTITUTO

O **procedimento comum** é a **regra-matriz** do sistema: aplica-se **subsidiariamente** aos procedimentos especiais e ao processo de execução (art. 318, p.ú.). Estrutura-se em fases — **postulatória** (inicial e respostas), **saneadora**, **instrutória** e **decisória** — culminando na sentença e, em seguida, no **cumprimento** (processo sincrético, sem ação executiva autônoma).

Quanto à **causa de pedir**, o Brasil adotou a **teoria da substanciação**: ela é formada pelos **fatos + fundamentos jurídicos**. O juiz vincula-se à **descrição dos fatos**, não à capitulação legal (*iura novit curia / da mihi factum, dabo tibi ius*); atribuir qualificação jurídica diversa **não é julgamento extra petita**. Art. 319, III, CPC; STJ, REsp 1.442.440/AC.

Teoria da asserção — a chave que a FGV adora

As condições da ação (legitimidade e interesse) são aferidas **in statu assertionis**, pela narrativa da inicial. Se, **após a instrução**, o juiz se convence de que o fato narrado **não existe**, a hipótese é de **IMPROCEDÊNCIA** (mérito — art. 487, I), e **não** de extinção por ilegitimidade/falta de interesse (art. 485, VI).

Mnemônico — “asserção: na DÚVIDA da porta, abre; na PROVA do fato, julga”

No **limiar** (juízo de admissibilidade), examina-se a ação pela afirmação do autor. Resolvida a prova e inexistindo o fato → **improcedência com mérito**, que faz coisa julgada.

2 REGRAS X EXCEÇÕES — QUADROS COMPARATIVOS

2.1 Estabilização da demanda — alterar pedido / causa de pedir

Momento	Pode alterar?	Como
Até a CITAÇÃO	SIM	Livremente, sem consentimento do réu
Citação → SANEAMENTO	SIM	Só COM consentimento do réu (+ 15 dias p/ ele)
Após o SANEAMENTO	NÃO (objetiva)	Vedada alteração de pedido/causa de pedir
Polo PASSIVO (subjética)	SIM, mesmo após saneamento	STJ: sem anuência do réu, desde que mantidos pedido e causa de pedir

Mnemônico — “CITA livre, SANEIA travado”

Antes da **CITA**ção, o autor altera livremente; até o **SANEIA**mento, só com o réu; depois, **nunca** (objetivamente). A **troca de réu** segue regra própria do STJ (cabe mesmo depois, se intactos pedido e causa).

2.2 Audiência de conciliação/mediação (art. 334)

Regra	Detalhe FGV
Antecedência da audiência	Designada com no mínimo 30 dias
Citação do réu	Pelo menos 20 dias antes da audiência
Dispensa	Só se AMBAS as partes manifestarem desinteresse, ou se o direito não admitir autocomposição
Litisconsórcio	O desinteresse deve ser de TODOS os litisconsortes
Ausência injustificada	Ato atentatório à dignidade da justiça → multa de até 2% (atinge até a Fazenda)

Mnemônico — “30–20–2”

30 dias de antecedência da audiência • **20** dias para citar antes dela • **2%** de multa por ausência injustificada.

2.3 Revelia x efeito material da revelia

Conceito	Significado
Revelia	Estado de ausência de defesa (não contestar no prazo).
Efeito MATERIAL	Presunção de veracidade dos fatos. NÃO se confunde com a revelia.
Quando o efeito NÃO incide	Direitos indisponíveis; pluralidade de réus e um contesta (fato comum); petição não instruída com instrumento que a lei exija; alegações inverossímeis.

Conceito	Significado
Revel pode produzir prova?	Sim, se constituir advogado a tempo dos atos instrutórios.
● ATENÇÃO — revelia não é confissão automática O efeito material é presunção relativa, afastável pelo conjunto probatório. Versando o litígio sobre direito indisponível (filiação, transplante, ente público), a falta de contestação não gera presunção — abre-se a fase de provas.	

3 DISSECANDO — PETIÇÃO INICIAL, RESPOSTAS, SENTENÇA E CUMPRIMENTO

3.1 Petição inicial, emenda e indeferimento

Dispositivos na íntegra (grifos = onde a FGV troca)

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos (...), determinará que o autor a emende (...) no prazo de **15 (quinze) dias**, indicando **com precisão o que deve ser corrigido**.

Art. 322, §1º. Compreendem-se no principal os **juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência**, inclusive os honorários advocatícios.

Art. 331. Indeferida a petição inicial, o autor poderá apelar, facultado ao juiz, no prazo de **5 (cinco) dias, retratar-se**.

CPC, arts. 321, 322, §1º, e 331.

ATENÇÃO — petição inicial: o que NÃO indefere

- Indicação **errada** do dispositivo legal não vincula nem indefere (*iura novit curia*). • Falta do pedido de **citação**: o juiz a determina de ofício. • Qualificação **incompleta** do réu não indefere se a citação for possível (art. 319, §§2º e 3º).

- **Improcedência liminar** (art. 332): cabe SEM citação do réu, p. ex. por prescrição/decadência, ou contra precedente vinculante. Também há **retratação em 5 dias** na apelação.

3.2 Pedido — implícitos, genérico, cumulação

Tema	Regra FGV
Pedidos implícitos	Juros legais, correção monetária e sucumbência — fixá-los de ofício NÃO é extra/ultra petita.
Prestações sucessivas	Incluem-se automaticamente enquanto durar a obrigação (art. 323) — vedada inclusão inédita no cumprimento se a coisa julgada não as abarcou.
Pedido genérico	Exceção à regra do pedido DETERMINADO (não à do pedido certo); cabível quando não se pode aferir desde logo as consequências do ato (ex.: lesões com cirurgias futuras).
Cumulação simples	Vários pedidos contra o mesmo réu, ainda que SEM conexão — desde que compatíveis e adotado o procedimento comum.
Sucessiva x subsidiária	Sucessiva: 2º pedido depende do acolhimento do 1º. Subsidiária (eventual): pede-se o 2º só se o 1º for rejeitado.

3.3 Respostas do réu

Contestação — eventualidade, preliminares e impugnação específica

Art. 337 (preliminares): o juiz conhece de ofício de TODAS as preliminares, **EXCETO** — atenção — **convenção de arbitragem e incompetência relativa**.

Eventualidade (art. 336): o réu deduz **toda a defesa de uma só vez**; vedado “fatiar” ou complementar depois, ainda que dentro do prazo (preclusão consumativa).

Impugnação específica (art. 341): fatos não impugnados presumem-se verdadeiros — **salvo**

para **Defensor Público, advogado dativo e curador especial** (ônus afastado).



Reconvenção (art. 343) — pontos que a FGV cobra

- **Autonomia**: desistência/extinção da ação principal não prejudica a reconvenção.
- Cabe **sem contestar**.
- Exige **conexão** com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
- Admite **ampliação subjetiva** (com/contra terceiro) e **reconvenção sucessiva** (à reconvenção).

3.4 Saneamento, provas e julgamento parcial

● ATENÇÃO — três pegadinhas probatórias

- 1) **Ônus dinâmico na sentença = NULIDADE**: inverter o ônus só na decisão final surpreende a parte; deve ser na **decisão de saneamento**, garantindo instrução (art. 357 c/c 373, §1º).
- 2) **Prova emprestada**: válida desde que respeitado o **contraditório** perante quem ela é oposta.
- 3) **Julgamento antecipado PARCIAL** (art. 356): decisão interlocutória de mérito, impugnável por **AGRAVO DE INSTRUMENTO**, e executável desde logo (definitiva, se não houver agravo com efeito suspensivo), **sem caução**. (Cai muito!)

3.5 Sentença e coisa julgada



Congruência e coisa julgada sobre prejudicial

Art. 492. *É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em **quantidade superior** ou em **objeto diverso** do que lhe foi demandado.*

Vícios: **citra/infra petita** (omite pedido autônomo), **ultra petita** (vai além), **extra petita** (concede coisa diversa). *Astreintes* de ofício **não** é ultra petita.

Coisa julgada sobre questão prejudicial (art. 503, §1º): estende-se à prejudicial decidida **expressamente**, após **contraditório** e desde que o juízo seja **competente** para ela.

3.6 Cumprimento de sentença — quantia certa (arts. 523 e 525)

Os números que decidem a questão

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa (...) o cumprimento far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de **15 (quinze) dias**.

Art. 523, §1º. Não ocorrendo pagamento voluntário (...), o débito será acrescido de **multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento**.

CPC, art. 523 e §1º.

ATENÇÃO — impugnação, provisório e Fazenda Pública

- **Impugnação por excesso de execução:** o executado DEVE declarar o valor que entende correto e juntar demonstrativo; se não o fizer, o juiz **não examina esse fundamento**, mas processa os demais (art. 525, §§4º-5º).
- **Cumprimento provisório** (art. 520): cabe na pendência de recurso **sem efeito suspensivo**; corre por conta e **risco do exequente**, que repara danos se houver reforma; **não** subsiste se o título for anulado.
- **Fazenda Pública** (arts. 534-535): impugnação em **30 dias**; **sem multa** do art. 523; paga-se por **precatório** ou **RPV**. Se o valor GLOBAL excede o RPV, expede-se precatório ainda que a parte incontroversa seja pequena.
- **Astreintes:** comportam cumprimento provisório, mas o **levantamento** só após trânsito em julgado favorável; o valor (mesmo vencido) é **modificável de ofício** pelo juiz (STJ).

4 INCIDÊNCIA FGV — TABELA DE PADRÕES FÁTICOS

Como a banca **mascara o tema** no caso concreto. (Extraído de 179 objetivas FGV, 2008–2026.)

Storytelling FGV	A isca (alternativa errada)	Gabarito e razão
Juiz inverte o ônus da prova só na sentença (ambiental/consumo)	“Pode, é poder instrutório”	NULIDADE — surpresa; deve ser no saneamento (357 / 373, §1º)
Decisão extingue um capítulo / julga pedido incontroverso	“Cabe apelação” / “é sentença”	Interlocutória de mérito → AGRAVO DE INSTRUMENTO (356)
Réu não contesta direito indisponível (transplante, filiação)	“Revelia → procedência”	Sem efeito material; abre-se fase de provas (345, II)
Réu ilegítimo conhece o verdadeiro réu e silencia	“Só extingue contra ele”	Responde por despesas e danos ao autor (339)
Autor adita pedido após o saneamento	“Pode com nova causa”	Alteração objetiva VEDADA após saneamento (329)
Indeferimento da inicial; autor apela	“Sobe direto ao tribunal”	Juiz pode retratar-se em 5 dias; senão, cita-se o réu p/ contrarrazões (331)
Devedor impugna por excesso sem indicar valor/demonstrativo	“Rejeita tudo liminarmente”	Processa os demais fundamentos; não examina o excesso (525, §§4º-5º)
Cumprimento contra Fazenda; credor quer multa de 10%	“Incide a multa do 523”	Fazenda não se sujeita à multa; 30 dias; precatório/RPV (534-535)
Apelação com efeito suspensivo; autor quer cumprir	“Cabe cumprimento provisório”	Não cabe — recurso com efeito suspensivo impede (520)
Juiz inclui nome em cadastro de inadimplentes de ofício	“Pode, é ato de execução”	Depende de REQUERIMENTO do exequente (782, §3º)
Protesto da decisão logo após o trânsito	“Pode de imediato”	Só após escoado o prazo de pagamento (517)

⚠ ATENÇÃO — confusões conceituais frequentes

- **Citra petita ≠ extra petita**: citra = OMITE pedido (sentença incompleta, anulável); extra = concede COISA DIVERSA.
- **Preliminar ≠ prejudicial**: arbitragem e incompetência absoluta são **preliminares** (impedem o exame), não prejudiciais.
- **Produção antecipada de prova (PAP)**: instituto autônomo; **não previne** o juízo da futura ação principal; distribui-se no foro onde está o objeto/fato.

5 SÚMULAS, JURISPRUDÊNCIA (STJ) E TESES

5.1 Entendimentos que a FGV cobra

Fonte	Tese
Súmula 490/STJ	A dispensa do reexame necessário pelo baixo valor NÃO se aplica à sentença ILÍQUIDA — sempre haverá remessa necessária.
Reexame necessário (art. 496)	Dispensado quando a condenação/proveito for inferior a 1.000 SM (União), 500 SM (Estados/DF e capitais) e 100 SM (Municípios e autarquias).
STJ — iura novit curia (REsp 1.442.440)	Requalificar juridicamente o fato narrado não é julgamento extra petita.
STJ — Info 615	Cabe emenda da inicial na ACP para corrigir pedido genérico mesmo após a contestação.
STJ — Info 632/822	Alteração do polo passivo é possível após o saneamento, sem anuência do réu, mantidos pedido e causa de pedir.
STJ — Info 653/716	Vedada a inclusão de parcelas vincendas inéditas no cumprimento se a coisa julgada não as abarcou.
STJ — astreintes	A multa coercitiva, ainda que vencida, pode ser revista de ofício quando se tornar irrisória ou excessiva.
STJ — erro material	O erro material no dispositivo não preclui: corrige-se de ofício até após o trânsito em julgado.



Mnemônico do reexame — “1000 / 500 / 100”

1.000 SM (União) • **500** SM (Estados, DF e capitais) • **100** SM (Municípios e respectivas autarquias). E **sentença ilíquida sempre sobe** (Súmula 490).

6 ANÁLISE DE DISCURSIVAS — COMO PONTUAR A SENTENÇA CÍVEL

O acervo deste tema é objetivo; ainda assim, a lógica de **sentença** que a FGV premia na Magistratura é extraível dos axiomas e do banco. A estrutura-padrão é a do art. 489:

#	O que a banca cobra na sentença (e nesta ordem)
1	RELATÓRIO (489, I): nomes, suma do pedido e da defesa, principais ocorrências. Em sentença, pode ser dispensado só nos Juizados.
2	Enfrentar TODAS as preliminares do art. 337 antes do mérito; lembrar que arbitragem e incompetência relativa NÃO são de ofício.
3	Resolver questões prejudiciais; se a prejudicial se confundir com o mérito, pode-se postergá-la à sentença sem nulidade.
4	FUNDAMENTAÇÃO (489, §1º): nada de motivação genérica; enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão, sob pena de sentença não fundamentada.
5	Respeitar a CONGRUÊNCIA (492): sem citra, ultra ou extra petita; pedidos implícitos (juros, correção, sucumbência) entram de ofício.
6	Aplicar direito/fato SUPERVENIENTE até a prolação (493) — a sentença reflete o estado das coisas no momento em que é proferida.
7	DISPOSITIVO claro: procedência/improcedência, astreintes se necessário, e definição de juros/correção e sucumbência (85).
8	Reexame necessário quando for o caso (496); e SEMPRE a clareza e a correção da língua portuguesa (pontua/desconta).

● Erros que zeram pontos na discursiva

- Decidir por **referência genérica** a súmula/precedente sem ajustar ao caso (489, §1º, não fundamentação).
- Conceder além do pedido (**ultra petita**).
- Esquecer o **enfrentamento de preliminar** apontada pela defesa.
- Inverter o ônus probatório **na própria sentença**.

7 QUADRO-RESUMO FINAL — PRAZOS E NÚMEROS ESSENCIAIS

Tópico	Número-chave
Emenda da petição inicial	15 dias (indicando com precisão)
Retratação no indeferimento da inicial / improc. liminar	5 dias
Audiência de conciliação — antecedência / citação	30 dias / 20 dias
Multa por ausência à audiência (ato atentatório)	até 2%
Prazo de contestação (regra)	15 dias
Aditamento da demanda	Livre até a citação; com réu até o saneamento
Cumprimento de quantia certa — pagar	15 dias
Multa + honorários por não pagar	10% + 10%
Impugnação ao cumprimento (regra / Fazenda)	15 dias / 30 dias
Reexame necessário (União / Estados-capitais / Municípios)	1.000 / 500 / 100 SM



Acróstico dos prazos do cumprimento — “15 → 10+10, Fazenda 30”

15 dias para pagar; senão **10%** de multa + **10%** de honorários (art. 523). Impugnação em **15** dias — mas a **Fazenda** tem **30** dias, sem multa, por precatório/RPV.

8 MAPA MENTAL ESTRUTURADO — PILARES DO TEMA



PILAR 1 — POSTULATÓRIA

Inicial (319; substanciação). Emenda 15 dias / indeferimento com retratação 5 dias / improcedência liminar 332. Pedido: implícitos, genérico, cumulação.



PILAR 2 — RESPOSTAS

Contestação (eventualidade; preliminares 337, salvo arbitragem e incompetência relativa). Reconvenção conexa e autônoma. Revelia ≠ efeito material.



PILAR 3 — SANEAMENTO E PROVA

Ônus dinâmico no saneamento (nunca na sentença). Prova emprestada com contraditório. Julgamento parcial → Agravo de Instrumento.



PILAR 4 — SENTENÇA

Estrutura 489; congruência 492 (citra/ultra/extra); fato superveniente 493; coisa julgada sobre prejudicial 503, §1º.



PILAR 5 — CUMPRIMENTO

Quantia certa: 15 dias → 10% + 10%. Impugnação 15 dias (excesso exige valor). Provisório por conta e risco. Astreintes revisáveis.

**PILAR 6 — FAZENDA / REEXAME**

Impugnação 30 dias, sem multa, precatório/RPV. Reexame 1.000/500/100 SM; sentença ilíquida sempre sobe (S. 490).

9 VISÃO CRÍTICA E INTERDISCIPLINAR (PI A DISCURSIVA)**Contraditório substancial e vedação à decisão-surpresa (art. 10)**

O CPC/15 constitucionalizou o **contraditório como influência e não-surpresa**: o juiz não decide com base em fundamento — ainda que de ofício — sem ouvir as partes (arts. 9º e 10). Daí a **nulidade** da inversão do ônus probatório só na sentença e do uso de perícia/laudo sem ciência prévia. *CPC, arts. 9º e 10; CF, art. 5º, LIV e LV.*

**Cooperação e primazia do mérito**

Os arts. 6º e 4º impõem **cooperação** e **primazia da resolução de mérito**: o juiz deve oportunizar a **emenda** antes de extinguir, indicando com precisão o vício, e privilegiar o julgamento de fundo. É o substrato do *dever de prevenção* e do acesso efetivo à justiça (CF, art. 5º, XXXV).

**Coisa julgada sobre a questão prejudicial — a grande novidade do CPC/15**

Diferente do CPC/73 (em que só o dispositivo fazia coisa julgada), o art. 503, §1º estende a **imutabilidade à questão prejudicial** decidida expressamente, com contraditório e juízo competente — **dispensada a antiga ação declaratória incidental**. Tese recorrente em provas subjetivas.

**Cumprimento de sentença e efetividade (CF, art. 5º, LXXVIII)**

O processo sincrético (sem ação executiva autônoma), a multa do art. 523 e as *astreintes* traduzem a **duração razoável** e a **efetividade** da tutela. A revisão das astreintes evita o *enriquecimento sem causa*, equilibrando coerção e proporcionalidade.

Boa revisão e boa prova!

Baseado na íntegra dos arts. 318 a 538 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ.